广西武宣北江实业有限公司“3•3” 高处坠亡事故调查报告

2021-07-16 09:20 来源：武宣县应急管理局

2021年3月3日10时35分许，位于武宣县黔西工业园内的广西武宣北江实业有限公司年产100万吨活性石灰及10万吨纳米钙项目一期工程在建原料筛分楼设备吊装施工过程中，发生施工作业人员高处坠落事故，造成1人死亡（以下简称“3·3”事故）。

依据《安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》等相关法律法规，经武宣县人民政府批准，成立广西武宣北江实业有限公司“3·3查组（以下简称事故调查组），事故调查组由县府办副主任刘瑞华任组长，县应急局、县公安局、县总工会、县人社局、县住建局、县工管委、武政府为成员单位，全面负责事故调查工作。

事故调查组坚持“科学严谨、依法依规、实事求是、安全高质”的原则，深入开展各项调查工作。通过现场勘验、调查取证，查明了事故经过人员伤亡和直接经济损失，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任人员和责任单位的处理建议，分析了事故暴露出的突出问题和教训，提出了进工作的意见建议。

调查认定，广西武宣北江实业有限公司“3·3”高处坠落死亡事故是一起一般生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）事故相关单位情况

1.广西武宣北江实业有限公司（以下简称“北江公司”）。类型：其他有限责任公司；住所：武宣县武宣镇城中路118号润和春天2栋10号表：郑某邦；注册资本：5000万元整；统一社会信用代码为：91451323xxxxxxBJ34；成立时间：2019年1月25日；营业时限：2020年1月25日经营范围：矿产品开采、加工、销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

2.苏州贝越建设有限公司（以下简称“贝越公司”）。类型：有限责任公司（法人独资）；住所：苏州市东环路1613号；法人代表：江某军本：6000万元整；统一社会信用代码：91320508xxxxxxL812；成立时间：2019年6月26日成立；营业时限：2019年6月26日至永久；经营范围备安装、建筑工程施工、非标设备钢结构安装工程、保温工程；水泥生产机械设备的技术服务、技术改造；机电设备零配件销售；货物及技术的进(除国家限定企业禁止的进出口商品及技术）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。建筑业企业资质证书编号：D332xx质类别及等级：建筑机电安装工程专业承包三级；安全生产许可证编号：（苏）JZ安许证字〔2020〕002898。

（二）工程项目概况

工程名称：广西武宣北江实业有限公司年产100万吨活性石灰及10万吨纳米钙项目（一期）新建1000t/d石灰回转窑生产线机电设备安装工程址：广西来宾市武宣县黔西工业园（武宣二桥头北侧）；合同价格：500万元；项目负责人：陈某。

2020年9月29日，北江公司与贝越公司签订《机电设备安装工程承包合同》（合同编号：WXBJ（2020）083号），北江公司将该工程项1000t/d石灰回转窑生产线机电设备安装工程发包给贝越公司，合同价格暂定500万元，最终按综合固定单价和实际完成工程质量进行结算，承100天。

（三）安全协议情况

北江公司与贝越公司签订《机电设备安装工程承包合同》中约定：北江公司负责对贝越公司施工作业进行监督；贝越公司负责建立安全生产组配备专职安全员及建立健全各项规章制度及施工中的安全管理。

2020年12月9日，为加强承发包工程的安全管理，北江公司与贝越公司签订《广西武宣北江实业有限公司施工补充安全协议》进一步明确双方义务。

（四）安全管理情况

经调查，北江公司对贝越公司作业人员开展了安全培训；向贝越公司出具《广西武宣北江实业有限公司高空作业危险告知书》及《施工现场书》；定期开展安全检查。

二、事故概况

（一）事故发生经过及救援情况

2021年3月3日7时许，贝越公司员工邢某开、陈某平、朱某燕、秦某强、张某垒到该工程项目原料筛分楼进行设备吊装工作，其中：邢某开、张某垒在原料筛分楼负责设备卸吊，秦某强负责操作电动葫芦，陈某平在原料筛分楼地面负责挂吊钩。10时35分许，吊机从原料筛分楼北侧地面电机制支架吊至距地面高度约45米的原料筛分楼，为解挂钩朱某燕使用撬棍将挂钩撬正，张某垒站在楼层边缘手扶挂钩一起解挂钩，随后邢某开解的钢丝绳，挂钩向外摆动张某垒被挂钩的惯性作用带出楼层边缘，此时距离张某垒1米的邢晓开转身看到后下意识地想拉住张某垒，同时朱某燕和想施救，但由于挂钩惯性作用力过大，3人施救未果，张某垒最终坠落至地面。随后邢某开、朱某燕、秦某强3人立即一面叫喊一面沿扶梯跑到楼下楼下的陈某平听到楼上有叫喊声，抬头往楼上看，之后看见张某垒已坠落至地面，陈某平立即跑过去，看到张某垒仰卧在地面上，鼻子和耳朵有鲜陈某平立即电话联系项目负责人陈某，陈某接报后立即从办公室赶到现场，并于10时38分许拨打急救电话120。约10时48分，120急救人员赶到，进行现场抢救。11时许，张某垒经抢救无效死亡。

接到事故报告后，县公安局、应急局、经贸局、工业园区管委会、武宣镇政府等部门立即组织人员赶赴现场，开展处置工作。

（二）死者基本情况

张某垒，男，汉族，37岁，户籍住址：河南省临颍县瓦店镇大庙张村312号，身份证号码：411122xxxxxxxx7016，系苏州贝越建设有限公司工

（三）直接经济损失

事故造成直接经济损失137.3万元人民币。

（四）善后处理情况

3月4日，贝越公司与死者家属协商赔偿事宜；3月6日签订《赔偿协议书》，由贝越公司一次性赔偿死者家属136万元；3月6日下午死者遗体已月26日，赔偿款已全部支付，善后处理完毕，死者家属对善后处置工作较满意。

三、事故发生的原因和事故性质

（一）事故原因

1.直接原因：张某垒忽视安全，高处临边作业未系挂安全带，违章冒险作业，不慎坠落。

2.间接原因：贝越公司安全生产主体责任落实不到位。

（1）安排未持高处作业证人员从事高处安装作业。

（2）未监督从业人员高处临边作业系挂安全带。

（二）事故性质

这是一起一般的生产安全责任事故。

四、事故责任的认定以及对事故责任者的处理建议

（一）贝越公司

1.安排未持高处作业证的人员从事设备安装作业。调查发现，该公司项目负责人未知晓在高处作业人员须持高空作业证，且事故发生当日安排约45米高的原料筛分楼作业的张某垒、朱某燕等4名员工均未持有高处作业证。

2.未监督从业人员在进行高处临边作业时系挂好安全带。

以上行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十七条、第四十二条的规定，对本次事故的发生负有责任。依据《中华人民共和国安全生一百零九条第（一）项的规定，建议由武宣县应急管理局对贝越公司处以罚款20万元的行政处罚。

（二）广西武宣北江实业有限公司

北江公司对贝越公司作业人员开展了安全培训；向贝越公司出具《广西武宣北江实业有限公司高空作业危险告知书》及《施工现场安全告知书开展安全检查。建议不对广西武宣北江实业有限公司进行处罚。

（三）陈某

陈某，男，身份证号：610221xxxxxxxx0812 ，身份证地址;陕西省铜川市耀州区正阳路陈坪村六组246号，作为该工程项目的项目经理、项产主要负责人，未全面督促、检查本单位的安全生产工作，未及时发现和消除生产安全事故隐患。其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第（五）项的规定，对本次事故的发生负有领导责任。依据《中华人民共和国安全生产法》第九十二条第（一）项的规定，建议由县应急局对陈某进罚款数额为其上一年年收入的百分之三十。

（三）张某垒

忽视安全，高处临边作业未系挂安全带，违章冒险作业坠落，是造成本次事故发生的直接责任人。鉴于其已在事故中死亡，不再追究其责任。

五、事故教训及防范整改建议

为吸取本次事故教训，进一步加强安全管理，落实事故防范措施，预防事故重复发生，对贝越公司提出如下整改建议：

（一）企业和项目负责人要深刻吸取事故教训，切实落实企业安全生产主体责任，进一步建立、健全本单位安全生产规章制度，并严格执行。

（二）加强安全生产宣传教育和现场安全管理工作，监督、教育从业人员按照使用规则正确佩戴、使用劳动防护用品。

（三）组织高空等特种相关作业时，要按照法律法规规定，作业人员必须经专门的安全作业培训，并取得相应资格，方可上岗作业。